

**DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INHABILIDADES PARA CONTRATAR**

El firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal del Adjudicatario, \_\_\_\_\_, RUT \_\_\_\_\_, declara bajo juramento que, a la fecha de publicación del proceso:

- El Adjudicatario no es funcionario directivo de la I. Municipalidad de Talca.
- El Adjudicatario no está unido a alguno de los funcionarios directivos de la I. Municipalidad de Talca, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- Su representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la I. Municipalidad de Talca, o las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, formen parte, ni es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas personas sean accionistas, ni es una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.
- No es gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades mencionadas en el párrafo anterior.

Asimismo, declara conocer que los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, y

- Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no se podrán contratar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N°19.913, en el artículo 8° de la ley N°18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del código Penal. Asimismo, el adjudicatario señala no estar condenado con la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado, según lo señalado en los artículos 8° y 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.393, regulan la pena consistente en la prohibición de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado. Esto se acreditará mediante la declaración jurada que deben presentar los interesados en participar en la presente licitación, sin perjuicio de las facultades de este organismo para verificar esta información.

Además declaro bajo juramento que no me encuentro en ninguna de las hipótesis del artículo 35 quáter de la ley 19.886. Ley 21634 Art. PRIMERO N° 48 D.O. 11.12.2023.

- Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.
- Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Firma Representante Legal o Persona Natural |  |
|---------------------------------------------|--|

## INSTRUCCIONES PARA OFERTAR EN COMPRAS ÁGILES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE TALCA -DAEM TALCA-

1. Los proveedores que participen en una Compra Ágil deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N.º 19.886, su Reglamento y las condiciones definidas en la respectiva solicitud de cotización. Para efectos de la contratación, el proveedor seleccionado deberá encontrarse inscrito y hábil en el Registro de Proveedores, de conformidad con la normativa vigente. Los oferentes antes de postular deben leer el requerimiento técnico y cotizar solo si se ajustan a lo requerido, adicionalmente deben cumplir con las condiciones requeridas en el proceso al cual postulan, por ejemplo: plazo de entrega, garantías, certificaciones, entre otras. El no cumplimiento de los requisitos mínimos, dará como resultado la inadmisibilidad de la oferta.
2. Revisar el presupuesto destinado al proceso: El monto informado en la Compra Ágil podrá corresponder a un presupuesto disponible o a un presupuesto estimado. En el caso de presupuestos estimados, la adjudicación y eventual contratación estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria y financiera del establecimiento o unidad requirente, según corresponda. La oferta debe ser ingresada en precio neto y la tributación debe ser acorde a la prestación, debe incluir despacho, puesta a piso y descargada.
3. Se solicita presentar una sola oferta por oferente para cada proceso de Compra Ágil. En caso de que un mismo proveedor presente más de una cotización para un mismo proceso, se considerará únicamente la oferta que determine la entidad compradora, de acuerdo con las condiciones establecidas en la respectiva solicitud de cotización.
4. La selección considerará las siguientes variables:

- a. Precio más conveniente.
- b. Cumplimiento de requisitos establecidos en el proceso (Ejemplo: cotización con detalle de marcas ofertadas, presentación de antecedentes, plazo entrega, garantías, visitas a terreno, declaración jurada de inhabilidades entre otros).

La selección se realiza al menor precio, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos y se encuentre en el plazo solicitado.

5. **Inadmisibilidad de ofertas:** Daem de Talca, descartará aquellas ofertas que no cumplan con lo requerido, esto es:
  - a. Ofertas que no den cumplimiento a la totalidad de especificaciones técnicas requeridas.
  - b. Incumplimiento de requisitos establecidos en el proceso (Ejemplo: plazo entrega, garantías, visitas a terreno, presupuesto, entre otros). Respecto al plazo de entrega este debe ser explícito e indicado en días hábiles\*.
  - c. Ofertas que contengan precios erróneos o inconsistencias de éste, entre la ficha y cotización.
  - d. Ofertas que no presenten la documentación obligatoria solicitada.
  - e. Ofertas que presenten una o más de sus líneas valorizadas a un peso e indiquen que es por no contar con el producto o servicio.

*Si señala entrega inmediata la oferta será descartada, si menciona entrega en horas se hará la conversión a días hábiles y si menciona rangos de fecha se considerará el rango mayor.*

6. Una vez realizada la selección del proveedor, se registrará en la ficha del proceso, en el campo "Motivo: Otros", las razones y fundamentos que justifican dicha inadmisibilidad. En aquellos procesos que requieren una evaluación técnica, tales como capacitaciones u otros servicios de similar naturaleza, se consignará las conclusiones de la evaluación realizada, dejando respaldo de



esta como antecedente del proceso y adjuntándola a la respectiva Orden de Compra del proveedor seleccionado.

7. Al oferente que resulte seleccionado se le emitirá una orden de compra y debe dentro de 48 horas hábiles. Dar aceptación. De lo contrario la institución podrá solicitar cancelación de la respectiva orden de compra y dar continuidad al proceso con una nueva selección o nuevo llamado.

8. Daem Talca podrá aplicar multas ante incumplimientos de plazos de entrega u otro, cuando estén incluidas en la ficha de compra ágil.

9. El plazo de entrega se computará según los días ofertados por el proveedor seleccionado y se indicará en la Orden de Compra la fecha máxima de entrega.

A dicho plazo se adicionarán las 48 horas correspondientes al período de aceptación de la Orden de Compra. Por ejemplo, si el proveedor oferta 5 días de entrega, la fecha máxima de entrega corresponderá al séptimo día, considerando las 48 horas de aceptación.

10. Daem Talca podrá solicitar la cancelación de la orden de compra con motivos específicos detallados siempre en la misma acción de cancelación para conocimiento del proveedor.

11. Horario de recepción: Los establecimientos educacionales y dependencias del DAEM realizan la recepción de bienes y servicios de lunes a jueves, de 08:30 a 13:00 y 14:30 a 16:30 horas, y los viernes, de 09:00 a 12:00 horas, en horario continuado.

La entrega deberá efectuarse en la dirección indicada en el ítem "observaciones" de la respectiva Orden de Compra. Se recomienda al proveedor realizar una coordinación previa y telefónica con el establecimiento o unidad requirente, a fin de confirmar la recepción y evitar inconvenientes en la entrega.

Los despachos directos de empresas o mediante servicios de logística deberán considerar el tiempo necesario para la revisión de las mercaderías en los establecimientos o dependencias del DAEM. Las entregas con deficiencias materiales, productos distintos a los solicitados o pedidos incompletos no serán recibidas por el requirente.

12. La facturación deberá realizarse por línea de producto e incluir el detalle de los productos, de acuerdo con la oferta presentada en la cotización. Asimismo, deberá indicar el número de la orden de compra y acompañarse en formato físico al momento de la entrega.

